

1501656-15.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... e LIOMAR DA SILVA ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de furto qualificado, consoante tipificação do artigo 155, § 4º, inciso III (chave falsa) e IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 14, inciso II, (DUAS VEZES), na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 23 de julho de 2021 (sexta-feira), por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501656-15.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501656-15.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199541/2021 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 19212400 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2229/21/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2229/2021 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2199541 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIOMAR DA SILVA ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de VICTOR SILVEIRA DA ROCHA e LIOMAR DA SILVA ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de furto qualificado, consoante tipificação do artigo 155, § 4º, inciso III (chave falsa) e IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 14, inciso II, (DUAS VEZES), na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 23 de julho de 2021 (sexta-feira), por volta das 16:00 horas, na Rua General Góes Monteiro, nº 73, Vila Scarpelli, neste município e Comarca de Santo André, os acusados, agindo com prévio acordo e unidade de

propósitos, tentaram subtrair para eles, mediante uso de chave falsa, bens e valores existentes nos apartamentos do local (01,02,03,04), um deles pertencente à Rômulo Marcos Moreira Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Denúncia às fls. 04/05, aditada às fls. 06/08, recebida às fls. 107/108 e 231 (aditamento), nas datas de 19 de agosto de 2021 e 23 de abril de 2022 respectivamente.

Defesa preliminar de ambos os réus às fls. 270 e analisada em audiência, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária do réu, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 04 de abril de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, vítimas e duas testemunhas arroladas em comum. Já na data de 15 de agosto de 2022, em nova audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogados os réus.

Em alegações finais, deduzidas por meio dos memoriais de fls. 389/393, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação dos réus, nos termos da exordial acusatória.

A Defesa do corréu LIOMAR, por seu turno, por meio de seus memoriais de fls. 407/419, pugnou pela absolvição dele com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, formulando pleitos subsidiários. No mesmo sentido os memoriais apresentados pela Defesa constituída do corréu VICTOR (fls. 430/442).

É o relatório do essencial.

Fundamentação.

De se asseverar, preliminarmente, que foi ofertado ao acusado LIOMAR DA SILVA ARAÚJO o instituto do acordo de não persecução penal, não tendo havido, entretanto, interesse na realização do acordo (termo de audiência às fls. 226/227). Também em sede preliminar, deve-se atestar que após o ofertamento do aditamento à denúncia houve nova manifestação pela Defesa técnica, que apresentou resposta à acusação a fl. 270.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18, bem como laudo de objetos de fls. 130/134.

A autoria delitiva, com relação ao furto qualificado, da mesma forma, restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada.

A vítima, Sr. Wesley Galvão, confirmou que recebeu mensagens de um grupo que reside no prévio, dando conta de que criminosos estavam tentando invadir seu apartamento. Em razão de tal notícia, dirigiu-se até sua residência, onde observou a presença de diversas viaturas da Polícia Militar e dois indivíduos detidos no local, quando então tomou ciência que aqueles dois detidos tentaram invadir seu imóvel com o intuito de furtá-lo.

A também vítima, Sr. Rômulo, recebeu mensagens de um grupo que reside no prévio, dando conta de que, criminosos estavam tentando invadir seu apartamento, em razão do que ligou para o serviço "190". Quando observou a presença de diversas viaturas da Polícia Militar, viu que dois indivíduos haviam sido detidos no local, vindo a tomar ciência que aqueles dois detidos tentaram invadir seu imóvel com o intuito de praticar furto, bem como que teriam eles feito o mesmo em outras unidades do

prédio.

Os policiais militares, Sr. José Maria de Souza Neto e Sr. Diego Ramos da Silva, esclareceram que, na ocasião, patrulhavam rotineiramente quando um popular informou que presenciou arrombamento de portões de um prédio pela Rua General Goes Monteiro. De posse de tal informação, foram até o local indicado e, após entrarem, para verificar a possível presença de criminosos, depararam-se com os dois furtadores no interior do prédio, na área comum, forçando uma das portas do apartamento, o que motivou a abordagem. Com o corréu foram encontradas diversas “michas” e chaves. Indagados sobre o que faziam naquele local, ambos responderam que estavam tentando furtar os apartamentos, porém encontraram dificuldades para abri-los. Diante da confissão dos réus, foram eles conduzidos ao Distrito Policial.

A testemunha referida, Sra. Hilda, quando de seu depoimento em solo policial, declarou que chegou a visualizar dois rapazes tentando forçar a porta de uma das unidades do condomínio (unidade contígua), razão pela qual ela avisou um dos vizinhos, tendo este acionado a Polícia. Os acusados teriam sido detidos em outro prédio, tendo a depoente os reconhecido como as mesmas pessoas que tentaram furtar o apartamento do seu vizinho. Aos questionamentos da Defesa, declinou não ter visto o rosto daquelas pessoas, que usavam máscaras. Declinou que pelas vestimentas foi possível reconhecê-los. Declinou algumas características físicas (altos, magros, novos, um mais branco e outro moreno).

O corréu Victor Silveira da Rocha, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que estava buscando alugar um apartamento. Declarou que nada teria sido encontrado na posse dele e que os policiais não acreditaram nele. Declarou, por fim, que Liomar seria seu fiador.

O corréu Liomar da Silva Araújo, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, sustentando a mesma versão do corréu.

Pois bem.

Da análise da prova produzida, escoreita a imputação aos réus do delito de furto qualificado.

As versões apresentadas pelas vítimas e testemunha Hilda são coerentes entre si, não havendo contradições ou lacunas que possam fazer com que elas sejam postas em xeque. No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais militares que se deslocaram para atenderem a ocorrência.

Diversamente a essas declarações e depoimentos que corroboram a tese acusatória, a versão apresentada pelos réus revela-se não apenas inverossímil, mas, sobretudo, desacompanhada de qualquer lastro probatório. Não se faz crível que a forma como os réus teriam se dirigido às unidades condominiais seja própria de quem pretendesse alugar imóvel para moradia. Da mesma maneira, inverossímil que tenham os réus mantido contato com algum morador e/ou imobiliária que lhes desse algum tipo de suporte na alegada empreitada.

Por fim, ainda que se trate de fato circunstancial, curiosa a postura do corréu VICTOR que, conquanto buscasse alugar imóvel – segundo sua versão – e tendo levado um conhecido/amigo que atuaria como fiador, tenha, durante o curso do processo contratado advogado particular somente para si.

Desta maneira, não há como se falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva atinente ao rompimento de obstáculos, que não restou comprovado pela instrução realizada em juízo, nos termos aduzidos por todas as partes. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão, assinalando-se

que pelas narrativas acolhidas, comprovada também a continuidade delitiva aposta na denúncia.

Dosimetria das Penas

I - CORRÉU VICTOR SILVEIRA DA ROCHA

Ao delito capitulado pelo art. 155, §4º, do Código Penal é prevista a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, verifica-se que o acusado possui outras anotações de natureza criminal (vide fls. 53/54). Nota-se, também, que o crime fora praticado mediante tentativa de invasão à casa das vítimas, o que torna o delito de consequências mais graves, haja vista o disposto na Carta da República que, em seu artigo 5º, XI, reza: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Tais fatos, bem como considerando-se os delitos pelos quais o réu já respondeu, denotam sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas criminosas. Assim sendo, fixo a pena-base acima de seu mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, nada há se considerar.

Em terceira fase, de se considerar, primeiramente, a continuidade delitiva, vez que as tentativas de furto ocorreram no mesmo contexto fático e segundo o mesmo modus operandi. Assim sendo, majoro a pena em 1/6 (um sexto), levando a pena ao patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Por fim, de se considerar a tentativa de crime, uma vez que os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos réus, motivo pelo qual, com base no iter criminis percorrido, e diminuo a sanção em 1/2 (metade), passando ela ao patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

II - LIOMAR DA SILVA ARAUJO

Ao delito capitulado pelo art. 155, §4º, do Código Penal é prevista a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Em primeira fase, considero favoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal, posto que, diversamente do que se dá com o corréu, não possui este acusado anotações em folha de antecedentes. Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, nada há se considerar.

Em terceira fase, de se considerar a continuidade delitiva, pelo que majoro a sanção em 1/6 (um sexto), passando ela ao patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. De se consignar que, no

tocante à multa, incide a norma do art. 72 do Código Penal. Por fim, em virtude da tentativa de crimes reconhecida, reduz-se a pena pela metade, consoante critério já adotado quando da fixação da pena do corréu, , passando a pena definitiva ao patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Substituição das penas corporais por restritivas de direitos

Possível se mostra, com relação a ambos os réus, a substituição das penas corporais por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, vez que presentes os requisitos legais para tanto, com destaque à primariedade. Assim sendo, substituo as penas corporais por duas restritivas de direitos. No tocante ao corréu VICTOR, a quem se fixou pena maior, as penas substitutivas consistem em pagamento de 1,5 salário mínimo e multa no importe de 12 (doze) dias-multa, sem prejuízo da pena de multa primeiramente fixada. Já no tocante ao corréu LIOMAR, a quem se fixou pena menor, as penas substitutivas consistem em pagamento de 01 (um) salário mínimo e multa no importe de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da pena de multa primeiramente fixada.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo procedente a presente ação penal, nos moldes do aditamento da denúncia, para condenar os denunciados:

I - VICTOR SILVEIRA DA ROCHA (RG 42.773.850) às penas totais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; substituindo-se a pena corporal por pagamento de 1,5 salário mínimo, a título de prestação pecuniária, e multa no importe de 12 (doze) dias-multa, sem prejuízo da pena de multa primeiramente fixada;

II - LIOMAR DA SILVA ARAUJO (RG 60.438.136) às penas totais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo-se a pena corporal por pagamento de 01 (um) salário mínimo - a ser vertido em prol das vítimas - e multa no importe de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da pena de multa primeiramente fixada;

por estarem incurso, ambos, nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 155, § 4º, inciso III (chave falsa) e IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 14, inciso II, (DUAS VEZES), na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento das penas corporais em hipótese de não cumprimento das penas substitutivas.

Faculta-se aos réus, ademais, aguardarem o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que ausentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual responderam ao processo em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal), providenciando-se o necessário para cobrança da multa imposta.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 03 de dezembro de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 03 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA